



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanze e Tributi

REGISTRO SETTORE n. 39 del 27-05-2026

REGISTRO GENERALE n. 450 del 28-05-2026

OGGETTO:	Contratto rep 675/2019. Proroga contrattuale
-----------------	--

C.I.G.	7898865D97
---------------	------------

Oggetto:	Contratto rep 675/2019. Proroga contrattuale
-----------------	--

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di maggio, **il Responsabile del Settore Finanze e Tributi**

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 7/2025 è stato confermato, alla scrivente, l'incarico di Elevata Qualificazione e di Responsabile del Settore Finanze e Tributi;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 10/02/2026 è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione per il triennio 2026/2028;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 12/05/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2026/2028.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2019 è stato approvato il progetto per l'affidamento, mediante gara pubblica, del servizio di supporto all'Ufficio Tributi relativo alle attività di recupero dell'evasione tributaria e attività connesse, demandando al Responsabile del Settore Finanze e Personale l'avvio della procedura di affidamento tramite Centrale Unica di Committenza;
- con Determinazione a contrarre R.G. n. 233/2019 il Settore Finanze e Personale ha disposto l'indizione della gara pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi, approvando contestualmente la relativa documentazione di gara, inclusi bando e disciplinare;
- con Determinazione R.G. n. 486/2019 è stata approvata l'aggiudicazione della gara in favore della società Creset Crediti Servizi e Tecnologie S.p.A., approvando altresì lo schema di contratto e subordinando l'efficacia dell'affidamento alla positiva verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- con Determinazione R.G. n. 606/2019, del Settore Finanze e Personale, è stata resa efficace, all'esito positivo della verifica dei requisiti, l'aggiudicazione disposta con Determinazione R.G. 486/2019;
- il Contratto di Appalto, avente repertorio 675/2019, è stato stipulato in data 12/11/2019;
- l'Avvio del Servizio, ai sensi dell'art. 5.1 del Contratto, è avvenuto in data 29/11/2019, giusto verbale nota prot. 18455/2019, fissando così la scadenza naturale della durata del contratto al giorno 29/11/2024

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2024, l'Amministrazione comunale ha fornito indirizzo al Responsabile del Settore Finanze e Tributi affinché fosse garantita la continuità delle attività di riscossione ordinaria e straordinaria delle entrate comunali mediante supporto esterno specializzato, nelle more della riorganizzazione dell'Ufficio Tributi e dell'acquisizione di nuove risorse professionali, confermando al contempo la piena titolarità, direzione e controllo dei processi in capo all'Ente;
- si è provveduto alla proroga contrattuale, in aderenza a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla situazione organizzativa dell'Ufficio Tributi, con la Determinazione 870/2024 per un periodo di 18 mesi fissando così, la scadenza contrattuale, al 29/05/2026.

Appurato che i documenti di gara forniscono la facoltà in capo all'Amministrazione di rinnovare, per un periodo massimo di ulteriori 60 mesi e alle medesime condizioni, il rapporto contrattuale anche in aderenza a quanto previsto dall'art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti). In particolare, l'articolo 5.1 del contratto di appalto stabilisce, che *“la durata dell'appalto è di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva di legge”* e che *“la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 5 anni”*

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere alla proroga come di seguito sintetizzato:

- a) *Previsione contrattuale*: i documenti di gara (tra cui, art. 4.2 del disciplinare di gara e 5.1 del contratto di appalto) prevedono la facoltà, in capo all'Amministrazione, di procedere con la proroga contrattuale che si sostanzia nella ripetizione della prestazione, alle medesime condizioni, con lo slittamento in avanti del termine di scadenza naturale;
- b) *Importo contrattuale*: in sede di stipula contrattuale il valore complessivo dell'appalto era già comprensivo di un eventuale rinnovo;
- c) *Convenienza ed interesse pubblico*: l'oggetto del contratto e tutto quanto stabilito all'interno del medesimo sono in grado di soddisfare appieno ragioni di convenienza e di pubblico interesse dell'Ente;
- d) *Formale volontà*: è stata ribadita la formale disponibilità, da parte dell'attuale affidatario del servizio in questione ovvero la società Creset s.p.a., a continuare il rapporto contrattuale;
- e) *Assenza di risorse*: l'Ente, allo stato attuale, non possiede lo stesso numero di risorse, in termini organizzativi e di personale in grado di svolgere appieno le medesime attività oggetto dell'affidamento.

Considerato che il contratto attualmente in essere relativo al servizio di supporto alla gestione ordinaria, straordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali risulta in scadenza e che questo

Ente ha già avviato le attività propedeutiche alla predisposizione della nuova procedura di affidamento, mediante redazione del relativo progetto di servizio.

Appurato che, come già avvenuto nelle fasi istruttorie antecedenti la predisposizione della Determinazione R.G. 870/2024, nel caso di specie, *“come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020)”* (arg. Consiglio di Stato, sez. V, 16.02.2023 n. 1635).

Richiamate le disposizioni contenute nella Documentazione di gara della procedura CIG 7898865D97, sopra espressamente riportate, la necessità di continuare l’attuale rapporto contrattuale in aderenza alle finalità espresse dalla Giunta comunale nella richiama Deliberazione n. 77/2024, volte, in particolare, alla *“alla riorganizzazione dell’ufficio finalizzato all’acquisizione di ulteriori risorse specializzate che possano sopperire, alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di supporto alla riscossione, a sostenere le attività di ordinaria e straordinaria gestione dell’ufficio tributi”*.

Preso atto che il suddetto progetto è attualmente in fase di approvazione da parte degli organi competenti e che, conseguentemente, non risulta ancora possibile procedere all’indizione della nuova procedura di gara.

Dato atto che:

- a) con Determinazione R.G. n. 870/2024 è stata già esercitata una prima proroga di 18 mesi (dal 29/11/2024 al 29/05/2026);
- b) con il presente provvedimento si esercita una seconda proroga di ulteriori 7 mesi (dal 29/05/2026 al 31/12/2026).

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra motivato, prorogare il contratto di appalto in essere (rep. 675/2019) con la società Creset s.p.a., fino alla data del 31/12/2026 in aderenza a quanto stabilito dall’articolo 5.1 del Contratto di appalto che prevede *“la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 5 anni”*.

Vista la richiesta di disponibilità, nota prot. 10121/2026, ad un ulteriore proroga contrattuale fino alla scadenza del 31/12/2026 e comunque fino all'espletamento della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente vigenti.

Acquisita, con nota prot. 10181/2026, la piena disponibilità della Società ai medesimi patti e condizioni così come espressamente accettato in sede di partecipazione alla procedura di gara e così come previsto dal Contratto di appalto ed in particolare dall'art. 5.1.

Dato atto che, trattandosi di proroga contrattuale, resta invariato il CIG acquisito durante la procedura di gara che è il **7898865D97**.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite alla scrivente ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, e non essendo attualmente emerse cause di incompatibilità o conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, salvo eventuali situazioni che dovessero risultare in seguito, si ritiene possibile procedere con l'adozione del provvedimento.

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del settore.

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto:

- a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);
- b) Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- c) Il Regolamento comunale di contabilità;
- d) Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- e) Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di ritenere le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di esercitare l'opzione di proroga contrattuale espressa dall'articolo 4.2 del disciplinare di gara e dall'art. 5.1 del contratto di appalto rep. n. 675 del 12/11/2019, a favore dell'operatore economico aggiudicatario del servizio, società Creset s.p.a., fino alla data del 31/12/2026 e comunque fino all'espletamento della nuova procedura di gara.

Di affidare alla società Creset s.p.a. con sede legale in Milano in via Feltre 75 C.F. 00868170143 il servizio di supporto al recupero evasione tributi locali meglio specificato nel contratto Rep. 675/2019 e nei relativi documenti di gara fino al 31/12/2026 e comunque fino all'espletamento della nuova procedura di gara.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) L'oggetto del contratto è la proroga contrattuale del servizio di supporto al recupero dell'evasione dei tributi locali;
- b) L'affidamento del servizio avviene mediante l'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023 in quanto espressamente richiamata dai documenti di gara;
- c) La forma del presente accordo contrattuale, al fine del soddisfacimento del bisogno della forma scritta dei contratti della P.A., si sostanzia nello scambio di corrispondenza avvenuta tra le parti ed in particolare nella nota di richiesta di disponibilità prot. 10121/2026 e della successiva manifestazione di disponibilità prot. 10181/2026.

Di stabilire che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., siano svolte dalla scrivente la quale dichiara, ai fini del presente affidamento:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i., dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto di propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto di propria conoscenza, gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo pretorio per gli adempimenti di competenza in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

**Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
Dott.ssa Lucia Viscardi**

**Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
e il Responsabile dell'Istruttoria**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 27-05-2026

Il Responsabile dell'Istruttoria

**Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
Dott.ssa Lucia Viscardi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa